ހޗހ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18) އަހަރު ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17) ސަތާރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެރުމަން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު މެންދަމު 01:50 ހާއިރާކަށްހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބައިވެރިވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑެތި ކަތިވަޅިއާ ބޭނުންކޮށް ސައިކަލުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވާދޫ / މާލެ، އަބްދުލްމަޖީދުގެ ބޮލަށާއި ގައިގެ އެކި ބައިބައިން ހަމަލާދީ ޖަހާފައި ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްމަޖީދަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރާކަށްހާއިރު އަބްދުލްމަޖީދު މަރުވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17) ސަތާރަ އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުން މިހާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޤަތުލުގެ ކުށް ޤައިދާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުލްމަޖީދުގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ (26) ސައްބީސް ވާރިސުން ބާލިޣުވުމުން ޤިޞާޞް ހިފުމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ މަރުގެ ޙުކުމް ދެއްވައި 02 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފާ ނުލައިވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި، 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ހޯދު ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކުއްޖާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާތިލުކުރަން އެއްބަސްވެ ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ހޯދު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާތިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑައިވާޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޭޕްރިލް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖަނަވަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދުވަސް ފަހަކަން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނޯޓިސްއާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނޯޓިސްއާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނޯޓިސްއަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށެއްކުރުމުގެ އެ ކުށެއް ކުރި ޖިޔުއަން ބުރުޖުކުރުމަށް ދޭދޭ، އެކު ކުޑަކުދިންގެ އަދަދަށް ޤާނޫނުން ހުރުން ބަދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް، އެ މިންވަރަށް ދުވަސް ފަހުން އަދަބުކުރުމަށް ފޮނުން ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބު ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ބުރުމަށް ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުރިއަށްދާނަމަ އަދަބީ މިހާރު ވަނީދުރު ކުށުގެ އަދަބުވެސް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަމުން އަދަދު ކަނޑައެޅިފައިވާނެ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުހަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމުމުން ކަމަށް ބުރަހަށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ފައިސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ މެރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ފައިސަލާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން އެކަށޭނެ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މި ޙުކުމުގެ ފައިސަލާތައް

1. ޤާނޫނުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ބައްދަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އަދަބަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަޙީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޒުވާނުންގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުރިން މީހެއްގެ މައްސަލަ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޤިޞާޞްގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޝަރީޢަތުގައި މީހަކު ޤަތުލުކުރި ކަން ސާބިތުވުމަށް، ހަމައެކަނި އެކަމާ ބެހޭ ހެކި ދަލީލު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިބަސް ބޭނުންކޮށް ސާބިތުކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތެވެ.
4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ ކިބައިގައި ޢަދުލު ހިފެހެއްޓުމަށް ސާބިތުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި، ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހެއެވެ. ޝަރުޢީ ހެކިތަކާއި، ދަލީލު ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ ޢުމުރު ބަލައި ޙުކުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
5. މީލާދީ ގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ މީހުންނެވެ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މަންމަގެ ބަނޑުގައި ދަރިއަކަށް އުފެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މީލާދީ ގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިންސާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޝަރުޢީ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަކަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ޙުކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ޝަރީޢަތުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ހަވާލު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހަވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކުއްޖާ ކަނޑައެޅޭ ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ޞަފުޙާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ތަޙްލީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްބަލައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ދުވަސްއިރު ކޯޓަށް ތަބްލީޣުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.)